

Lei Federal nº 14.751/2023

Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios

Visão geral: o que é a "Lei Orgânica Nacional"

Pessoal, esta é a **única lei federal** do bloco de Legislações e o edital a cobra **inteira** (sem recorte de capítulos). Ela cumpre uma tarefa que a Constituição deixava em aberto há décadas: criar **normas gerais para todas as PMs e todos os Corpos de Bombeiros Militares do país**.

- **Base constitucional:** art. 22, XXI, da CF — compete **privativamente à União** legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
- **Data: 12 de dezembro de 2023** (publicada no DOU de 13/12/2023). Entrou em vigor **na data da publicação** (art. 44).
- **O que mais ela faz:** altera a **Lei nº 13.675/2018** (Susp), art. 42, e **revoga dispositivos do Decreto-Lei nº 667/1969** (art. 43: arts. 1º e 2º; as alíneas "d" e "e" e os §§ 1º a 3º do art. 3º; arts. 4º a 17; 21 a 23; e 25 a 28).
- **Estrutura: 44 artigos em 8 capítulos.**

Cap.	Assunto	Artigos
I	Disposições gerais	1º a 8º
II	Da organização	9º e 10
III	Dos efetivos	11 a 16
IV	Do material de segurança pública	17
V	Das garantias	18
VI	Vedações, direitos, deveres, remuneração, prerrogativas, inatividade e pensão	19 a 23
VII	Convocação, mobilização e emprego	24 a 28
VIII	Disposições finais	29 a 44

Atenção ao âmbito: a lei trata dos **Estados, do Distrito Federal e dos Territórios**. Para o DF e os Territórios, a organização e a remuneração dependem de **lei federal** (arts. 9º, parágrafo único, e 32); para os Estados, de **lei estadual de iniciativa privativa do governador** (art. 9º).

Capítulo I — Disposições gerais (arts. 1º a 8º)

Natureza das instituições (art. 2º)

As PMs e os CBMs são **instituições militares permanentes, exclusivas e típicas de Estado, essenciais à Justiça Militar**, na condição de **forças auxiliares e reserva do Exército** (CF, art. 144, § 6º), indispensáveis à preservação da ordem pública, da segurança pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio e ao regime democrático. São **organizadas com base na hierarquia e na disciplina militares** e **comandadas por oficial da ativa do último posto, integrante do Quadro de Oficiais de Estado-Maior (QOEM)**.

- **§ 1º (PM):** integrantes do **Susp**, cabem-lhes a **proteção dos direitos fundamentais** no âmbito da **preservação da ordem pública**, da **polícia ostensiva** e da **polícia judiciária militar**.
- **§ 2º (CBM):** integrantes do **Susp**; cabem-lhes a proteção dos direitos fundamentais no âmbito da **defesa civil**, a **prevenção e o combate a incêndios**, o **atendimento a emergências** (busca, salvamento e resgate), a **perícia administrativa de incêndio e explosão** e a **polícia judiciária militar**.
- **§ 3º:** são instituições **militares, permanentes, indispensáveis à preservação da ordem pública, vinculadas ao sistema de governança** da política de segurança pública dos Estados, e **integrantes do Susp**, da **Defesa Nacional**, do **Sinpdec** (Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil) e do **Sisnama** (Sistema Nacional do Meio Ambiente).

Macete dos 4 sistemas (art. 2º, § 3º, V): Susp, Defesa Nacional, Sinpdec, Sisnama — "SuDeSiSi". Se a banca incluir outro (por exemplo, o Sistema Único de Saúde), a alternativa está errada.

Nomes de quadros — não confunda: na lei **nacional**, o comandante vem do **QOEM** (Quadro de Oficiais de Estado-Maior). Na **lei estadual** do CBMPE (Lei 15.187/2013, art. 10), o Comandante Geral é do **QOC** (Quadro de Combatentes). São normas diferentes e as duas aparecem no edital.

Princípios básicos (art. 3º) — 12 incisos

Hierarquia; disciplina; proteção, promoção e respeito aos direitos humanos (inclusive os de compromissos internacionais); **legalidade; impessoalidade; publicidade** (com transparência e prestação de contas); **moralidade; eficiência; efetividade; razoabilidade e proporcionalidade; universalidade na prestação do serviço; participação e interação comunitária.**

Pista de memória: são os cinco princípios do art. 37 da CF (**LIMPE**: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência) **mais** hierarquia, disciplina, direitos humanos, **efetividade**, razoabilidade/proporcionalidade, universalidade e participação comunitária.

Diretrizes (art. 4º) — destaques

A lei lista 20 diretrizes. As que mais caem:

- **atendimento permanente** ao cidadão e à sociedade;
- **planejamento estratégico e sistêmico;**
- **integração** com a comunidade, o Poder Judiciário, o sistema de segurança pública e demais instituições;
- distribuição do efetivo **proporcional ao número de habitantes**, segundo indicadores e critérios técnicos regionais (exceto unidades especializadas);
- **caráter técnico e científico** no planejamento e no emprego;
- **padronização** de procedimentos e da identidade visual e funcional;
- **capacitação profissional continuada;**
- **uso racional da força e uso progressivo dos meios;**
- **livre convencimento técnico-jurídico do oficial** no exercício da polícia judiciária militar;
- polícia judiciária militar exercida **sob a presidência do oficial**, com natureza jurídica **essencial e exclusiva de Estado**.

Competências da PM (art. 5º) e do CBM (art. 6º)

Polícia Militar (art. 5º — 25 incisos). Em destaque:

- planejar, coordenar e dirigir a **polícia de preservação da ordem pública**, a **polícia ostensiva** e a

polícia judiciária militar; executar essas atividades (a judiciária militar **privativamente**);

- **prevenir e reprimir os ilícitos penais militares** e cumprir mandados de prisão, busca e apreensão e demais medidas cautelares da Justiça Militar;
- exercer a **polícia ostensiva rodoviária e de trânsito** como integrante do Sistema Nacional de Trânsito (CTB, art. 23);
- **proteção ambiental**: prevenir condutas lesivas, **lavar auto de infração ambiental**, aplicar sanções, promover educação ambiental (como integrante do Sisnama);
- **inteligência e contrainteligência**; **correções, inspeções e auditorias**; **polícia comunitária** para prevenção de conflitos;
- **custodiar o militar condenado ou preso provisoriamente**, em órgão próprio ou, na ausência dele, em unidade militar;
- os membros da PM são **autoridades de polícia administrativa, ostensiva, de preservação da ordem pública e de polícia judiciária militar** (§ 2º);
- as funções constitucionais da PM só podem ser exercidas **pelos militares que a integram**, admitidos convênios e acordos de cooperação técnica nos casos autorizados em lei (§ 3º);
- **polícia judiciária militar** é a atividade exercida no âmbito do **Código Penal Militar** e do **Código de Processo Penal Militar** (§ 4º; vale também para os bombeiros — art. 6º, § 6º).

Corpo de Bombeiros Militar (art. 6º — 27 incisos). Em destaque:

- planejar, coordenar e dirigir ações de **prevenção, extinção e perícia administrativa de incêndios**, atendimento a emergências, **busca, salvamento e resgate** e polícia judiciária militar, exercendo **poder de polícia** nas ações de sua competência;
- **executar prioritariamente** (ressalvadas competências da União e dos Municípios) as ações de **busca, salvamento e resgate** e, **privativamente**, as de **prevenção, combate e perícia administrativa de incêndios** e de **polícia judiciária militar**;
- **editar atos normativos de segurança contra incêndio, pânico e emergência**;
- **fiscalizar o armazenamento e o transporte de produtos especiais e perigosos**;
- **defesa civil**: gestão, direção, planejamento e articulação perante os sistemas estadual, nacional e municipais de proteção e defesa civil;
- **meio ambiente**: prevenção, combate e extinção de **incêndio florestal**, educação ambiental e **auto de infração ambiental** nas infrações de incêndio florestal;
- **vistorias, licenciamento e fiscalização** de edificações, eventos e locais de concentração de público e **áreas de risco**; **privativamente**, a **segurança contra incêndio, pânico e emergência**;
- **regulamentar, credenciar e fiscalizar** empresas, escolas e profissionais de segurança contra incêndio, brigadas e serviços civis e auxiliares de bombeiros.
- **§ 5º — perícia administrativa**: feita **depois de liberado o local pelo perito criminal**, salvo manifesta impossibilidade de sua presença; fornece subsídios para o sistema de segurança contra incêndio, pânico e sinistros.
- **§ 2º**: os bombeiros militares são **autoridades de polícia administrativa e de polícia judiciária militar** (nos termos do CPPM) — repare que a lista é menor que a da PM (que inclui polícia ostensiva e de preservação da ordem pública).
- **§ 3º**: as competências do art. 6º são exercidas pelos **corpos de bombeiros orgânicos das PMs**, respeitadas as particularidades dessas polícias.
- **§ 4º**: as funções constitucionais do CBM só são exercidas **pelos militares que o integram** (admitidos convênios nos casos autorizados em lei).
- Outros incisos do art. 6º que podem cair: **emitir pareceres** sobre sinistros, riscos de colapso em estruturas e de incêndio florestal (V); **inteligência e contrainteligência** (XIV); **correções**,

inspeções e auditorias (XV); **custodiar** o militar condenado ou preso provisoriamente (XIX); exercer o **poder hierárquico e disciplinar** na instituição (XXI); atender às **requisições do Judiciário e do MP** (XXII).

Palavras que decidem a questão: "privativamente" (prevenção/combate/perícia administrativa de incêndio; segurança contra incêndio, pânico e emergência; polícia judiciária militar) × **"prioritariamente"** (busca, salvamento e resgate). Se a banca trocar uma pela outra, a assertiva está errada.

Subordinação e cooperação (arts. 7º e 8º)

- **Art. 7º:** subordinam-se aos **governadores** dos Estados, do DF e dos Territórios. Podem integrar atividades com outros órgãos por **convênios e intercâmbios, vedados o esvaziamento e a substituição de funções** de outros órgãos.
- **Art. 8º:** podem **cooperar** na comunicação de centros de operações, na formação, treinamento e aperfeiçoamento de outras instituições de segurança pública. É **vedada** a cooperação para **formação e treinamento de natureza militar para instituições civis**.

Capítulo II — Da organização (arts. 9º e 10)

- **Art. 9º:** a organização é fixada em **lei de iniciativa privativa do governador**, observadas as normas gerais da lei nacional e os **fundamentos de organização das Forças Armadas**. As PMs e CBMs do **DF e dos Territórios** (organizados e mantidos pela União — CF, art. 21, XIV) serão regulados em **lei federal de iniciativa do Presidente da República**.
- **Art. 10 — estrutura básica (preferencialmente):** cinco tipos de órgãos.

Órgãos	Para que servem
I — Direção	Geral (direção, planejamento estratégico e administração superior) e setorial (inteligência, recursos humanos, saúde, ensino e instrução, pesquisa e desenvolvimento, logística, gestão orçamentária, financeira e ambiental)
II — Assessoramento	Assessoria, consultoria, recomendação e orientação técnica e política; notas técnicas
III — Apoio	Recursos humanos, saúde, ensino, pesquisa, logística, orçamento e finanças — atividades-meio
IV — Execução	Atividades-fim , conforme as peculiaridades da unidade federada
V — Correição	Corregedoria-geral , de atuação desconcentrada: prevenção, fiscalização e apuração de desvios de conduta (disciplinares e penais militares), instrumentalização da Justiça Militar e acompanhamento de medidas cautelares e mandados de prisão contra militares, sem suprimir o poder hierárquico e disciplinar das autoridades locais

Também são previstos **órgãos especializados de execução** para missões específicas, com responsabilidade sobre toda a área da unidade federada (§ 6º), e as **assessorias militares** (§ 7º).

Compare com o CBMPE: a lei estadual (15.187/2013) fala em direção, apoio e execução. A lei nacional acrescenta **assessoramento** e **correição** como categorias da estrutura básica preferencial.

Capítulo III — Dos efetivos (arts. 11 a 16)

Efetivo e hierarquia (arts. 11 e 12)

- **Art. 11:** os efetivos são fixados **em lei estadual** (e em lei federal para DF e Territórios), considerando **extensão territorial, população, índices de criminalidade, riscos potenciais de desastres, IDH e condições socioeconômicas**.
- **Art. 12 — hierarquia básica:** a todos os postos e graduações acrescenta-se a designação "**PM**" ou "**BM**".

Categoria	Níveis
Oficiais superiores	coronel; tenente-coronel; major
Oficial intermediário	capitão
Oficiais subalternos	primeiro-tenente; segundo-tenente
Praças especiais	aspirante a oficial; cadete; aluno-oficial
Praças	subtenente; 1º sargento; 2º sargento; 3º sargento; aluno-sargento; cabo; soldado; aluno-soldado

Ingresso (art. 13)

Condições básicas, além das da lei do ente federado: **ser brasileiro; quite com as obrigações militares e eleitorais; sem antecedentes penais dolosos incompatíveis** com a atividade; **gozo dos direitos políticos; aprovação em concurso público** de provas ou de provas e títulos; **procedimento social e idoneidade moral irrepreensíveis**, apurados em investigação; **capacitação física e psicológica** verificada em exame de aptidão com critérios objetivos no edital; **exame de saúde e exame toxicológico com larga janela de detecção; escolaridade de nível superior** (na data da admissão, incorporação ou formatura); e **não possuir tatuagens visíveis** de suásticas, obscenidades, ideologias terroristas ou que façam apologia à violência, às drogas ilícitas ou à discriminação de raça, credo, sexo ou origem.

Cuidado com a tatuagem: a lei não proíbe toda tatuagem; proíbe as **visíveis em uniforme** com **conteúdo** de suástica, obscenidade, ideologia terrorista, apologia à violência, às drogas ou à discriminação. Alternativas que falam em "qualquer tatuagem visível" estão erradas.

Tratamento protocolar (parágrafo único): os militares têm direito ao tratamento protocolar dado às carreiras com o **mesmo requisito de ingresso** (ensino superior).

Promoção (art. 14)

A progressão na hierarquia é fundamentada no **valor moral e profissional, de forma seletiva, gradual e sucessiva**, por promoções pelos critérios de **antiguidade e merecimento** (este, com parâmetros objetivos). Também são admitidas a promoção **por bravura, post mortem**, a promoção **por completar os requisitos para a transferência à inatividade** (a pedido ou compulsória) e a **em ressarcimento de preterição**.

Quadros (art. 15)

Quadro	Destinação
QOEM — Oficiais de Estado-Maior	Comando, chefia, direção e administração superior; ingresso por concurso, exigindo bacharelado em direito (nos CBMs, facultada outra graduação prevista na legislação do ente) e curso de formação de oficiais

QOE — Oficiais Especialistas	Atividades complementares; oficiais oriundos do quadro de praças ; promoção até tenente-coronel
QOS — Oficiais de Saúde	Atividades de saúde; graduação superior na área de saúde; emprego obrigatório e exclusivo na saúde
QORR — Oficiais da Reserva e Reformados	Oficiais da reserva remunerada e reformados
QP — Praças	Atividades dos diversos órgãos; concurso de nível superior; progressão até subtenente
QPRR — Praças da Reserva e Reformados	Praças da reserva remunerada e reformadas

- Integrantes da instituição militar **não têm limite de idade** para o concurso do QOEM (§ 2º).
- O **tempo de atividade militar e os cursos** da corporação contam **como título** no concurso e no processo seletivo interno (§ 3º).
- Podem ser instituídos **Quadro de Oficial Temporário (QOT)** e **Quadro de Praça Temporário (QPT)**, por tempo determinado (§ 4º), e **especialidades** dentro dos quadros (§ 5º), a critério das corporações.
- O § 2º (sem limite de idade para o QOEM) foi **vetado e depois promulgado** com a derrubada do veto.

Ensino (art. 16)

As corporações mantêm **sistema de ensino militar** (colégios militares, graduação, pós-graduação). Cursos de **formação, adaptação e habilitação** são realizados em instituição de ensino militar; os de **aperfeiçoamento e especialização** podem ser feitos em unidades de ensino militar ou instituições públicas conveniadas. Os cursos de formação, adaptação e habilitação têm **carga horária mínima** (§ 3º) e podem ser feitos em instituições militares federais, estaduais e do DF (§ 4º). Os cursos também são **requisitos para promoção**:

Quem	Curso	Para quê
Oficiais	CFO — curso de formação de oficiais	aprovados no QOEM; ingresso como cadete ; habilita a aspirante a oficial
Oficiais	CAO — aperfeiçoamento	capitães ; habilita a major
Oficiais	CCEM — comando e estado-maior	majores e tenentes-coronéis do QOEM e do QOS; habilita a coronel
Oficiais	CHOS / CHOE — habilitação (saúde / especialistas)	ingresso como aluno-oficial; habilita a segundo-tenente
Praças	CFP — formação de praças	aluno-soldado → soldado
Praças	CFS — formação de sargentos	aluno-sargento → terceiro-sargento
Praças	CAP — aperfeiçoamento de praças	segundos-sargentos → primeiro-sargento

Capítulo IV — Do material de segurança pública (art. 17)

O material de segurança pública das instituições militares tem **as mesmas prerrogativas legais do material bélico** e se constitui de frotas operacionais e administrativas, armas, munições e apetrechos, entre eles **armamentos, munições, explosivos e propelentes, blindagens balísticas, equipamentos, armas e munições menos letais e produtos controlados de uso restrito**.

- **Uso permitido** (§ 1º): a dotação é fixada por **ato do governo local**, por proposta do comando-geral, com comunicação ao órgão federal para registro.
- **Uso restrito** (§ 2º): quantidade e tipo definidos no **planejamento estratégico** da corporação, nas condições de lei específica.
- **Sigma** (§§ 3º e 4º): as armas **institucionais** e as **particulares** dos militares que constem de seus registros são cadastradas no **Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (Sigma)**; a corporação certifica os requisitos de aquisição e porte e envia as informações ao Sigma.

Capítulo V — Das garantias (art. 18)

São garantias das corporações e de seus membros **ativos, da reserva remunerada e reformados**, entre outras:

- uso dos **títulos e designações hierárquicas**;
- **uso privativo** dos uniformes, insígnias e distintivos (vedada a utilização por qualquer entidade pública ou privada);
- exercício de cargo, função ou comissão correspondentes ao grau hierárquico;
- **documento de identidade militar com livre porte de arma**, com fé pública em todo o território nacional (ativa, reserva remunerada e reforma);
- **prisão** criminal ou civil, antes de decisão com trânsito em julgado e enquanto não perder o posto e a patente ou a graduação, **em unidade prisional militar** e, na falta, em unidade militar estadual;
- **cumprimento de pena privativa de liberdade** (após trânsito em julgado) em unidade prisional militar e, na falta, em unidade prisional especial, separado dos presos comuns, quando a disciplina ou a ordem carcerária exigirem — se perder o posto e a patente ou a graduação;
- **comunicação ao superior hierárquico** no caso de prisão; permanência na repartição policial, se preso em flagrante, apenas o tempo do auto;
- **acesso livre**, em razão do serviço, aos locais sujeitos à fiscalização de PMs e CBMs; **prioridade nos serviços de transporte e comunicação** em missão urgente;
- **assistência jurídica** quando acusado de infração decorrente do exercício da função; **seguro de vida e de acidentes** ou indenização; **assistência médica, psicológica, odontológica e social** (inclusive dependentes);
- **perda do posto e da patente** só se for julgado **indigno do oficialato ou com ele incompatível**, por decisão do **Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça**, em tempo de paz;
- **processo e julgamento** nos crimes militares definidos em lei (CF, art. 125, §§ 4º e 5º);
- **estabilidade dos militares de carreira após 3 (três) anos de efetivo serviço**;
- **tempo mínimo de 1 (um) ano de permanência na unidade militar**, ressalvada a transferência a pedido ou compulsória, justificada;
- **regime disciplinar** regulado em **código de ética**, na forma de lei do ente federado, com penas disciplinares, assegurados **devido processo legal, ampla defesa e contraditório**;
- **equipamentos de proteção individual** adequados; **ajuda de custo** (remoção para outro Município no interesse da administração); **diárias antecipadas** nos deslocamentos;
- **atendimento prioritário** por MP, Defensoria, Judiciário, polícia judiciária e perícia quando vítima de infração penal, em serviço ou em razão dele; **precedência** em audiências, como testemunha, em serviço;
- **remuneração com escalonamento vertical** entre postos e graduações, fixado em lei do ente (respeitado o teto do art. 37, XI, da CF), e **patente plena** aos oficiais e graduação às praças, na ativa, na reserva e na reforma;

- **desconto em folha** das contribuições a entidades de classe e consignações de cooperativas; **carreiras** com acesso seletivo, gradual e sucessivo; **carga horária máxima** fixada em lei do ente (salvo situações excepcionais);
- **transferência de ofício** para instituição de ensino congênere (LDB, art. 49, parágrafo único);
- ao veterano da reserva remunerada, o **direito de expressão e manifestação** da Lei nº 7.524/1986;
- **voluntariedade** na **reversão** ao serviço ativo do militar da reserva e **compulsoriedade** na **convocação** ao serviço ativo, nos termos da lei do ente.

Atenção: a garantia do **seguro de vida e de acidentes** (inciso XII) foi **vetada e depois promulgada**. Vários incisos do art. 18 foram vetados (XX a XXII, XXVIII e XXXV) — se a questão citar uma garantia que você não reconhece, desconfie.

Parágrafo único: salvo as **prisões disciplinares militares**, os militares só podem ser presos **por ordem escrita da autoridade judiciária competente ou em flagrante delito**, com imediata comunicação ao chefe do órgão de direção superior da instituição.

Conexão com o Decreto 50.014/2020: a lei nacional **ressalva as prisões disciplinares militares**. A Lei 13.967/2019, que as proibia, foi declarada **inconstitucional pelo STF (ADI 6595, 2022)**; em Pernambuco, porém, o Decreto 50.014/2020 (que afasta a privação de liberdade nas penas de detenção e prisão) segue publicado sem revogação. Estude as duas normas juntas e responda conforme a norma perguntada.

Choques com o Estatuto de PE (Lei 6.783/1974): a lei nacional fixa **estabilidade após 3 anos** (art. 18, XXVI), enquanto o texto do Estatuto pernambucano fala em estabilidade da praça com **10 anos** (art. 49); e a lei nacional usa a fronteira de **10 anos** para a candidatura (art. 22, como a CF, art. 14, § 8º), enquanto o Estatuto ainda fala em **5 anos** (art. 51). A lei nacional é norma geral posterior, mas o Estatuto não foi alterado nesses pontos: se a questão disser "segundo a Lei 14.751" ou "segundo o Estatuto", siga a norma citada.

Capítulo VI — Vedações, direitos e inatividade (arts. 19 a 23)

- **Art. 19 — vedações em atividade:** participar de sociedade comercial, salvo como cotista, acionista e comanditário, sendo vedada a atividade gerencial ou administrativa (exceto em licença para tratar de interesse particular); e **divulgar imagens de pessoas sob sua custódia sem prévia autorização judicial**. (Os incisos II a V foram vetados.)
- **Arts. 20 e 21: vetados** — apesar de o título do capítulo falar em direitos, deveres, remuneração, inatividade e pensão, esses temas ficaram para a lei de cada ente.
- **Art. 22 — elegibilidade do militar alistável:**

Situação	Consequência
Menos de 10 anos de serviço. candidato	Afastado do serviço ativo no dia seguinte ao pedido de registro da candidatura
Mais de 10 anos de serviço. candidato	Agregado no dia seguinte ao pedido de registro, com remuneração , durante o pleito; se eleito , ao ser diplomado passa à reserva remunerada (remuneração proporcional ao tempo de serviço)
Eleito e tomou posse como suplente	Agregado enquanto durar o mandato temporário, optando por uma das remunerações

- **Art. 23 — precedência entre militares:** observa os arts. 17, 18 e 19 do **Estatuto dos Militares**

(Lei nº 6.880/1980), salvo precedência funcional prevista em lei.

- § 1º: o afastamento ou a agregação só são **remunerados nos prazos da legislação eleitoral**.
- § 2º (vetado e promulgado): no caso do inciso II, terminado o mandato, o **tempo de mandato conta para recalcular** a remuneração na inatividade, se ela não for integral.

Decore: a fronteira dos **10 anos de serviço** (menos de 10 = afastado; mais de 10 = agregado).

Capítulo VII — Convocação, mobilização e emprego (arts. 24 a 28)

- **Art. 24:** PMs e CBMs são **titulares da polícia ostensiva e da preservação da ordem pública** (PM) e **da defesa civil** (CBM), subordinados aos governadores. Em **situações extraordinárias** (CF, art. 144, § 6º), podem ser **convocados ou mobilizados pela União**, no todo ou em parte, pelo Ministério competente, nos casos de: **I — intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio**, precedendo o emprego das Forças Armadas; **II — apoio a órgãos federais** mediante convênio ou com anuência do governador.
- **Art. 25:** em **caso de guerra**, podem ser mobilizados pela União e **integrarão a força terrestre designada**, que delimitará os aspectos operacionais e táticos do emprego, respeitadas suas missões específicas e constitucionais.
- **Art. 26 — nas hipóteses do art. 24:** o **ato de convocação fixa prazo, local e condições**; o militar convocado que responder a inquérito ou processo por sua atuação no período será **representado pela Advocacia-Geral da União**; atos de polícia judiciária e processuais que exijam sua presença serão **prioritariamente remotos** (videoconferência); e os crimes militares imputados ao convocado, **mesmo praticados em outra unidade da Federação**, são julgados pela **Justiça Militar do ente a que ele pertence**.
- **Art. 27:** governadores podem celebrar **termos de parceria, convênios, consórcios e acordos de colaboração** com unidades **limítrofes** para atuação integrada em **regiões de fronteiras e divisas**, e com **não limítrofes** por **tempo determinado** e em **missões específicas** (CF, art. 241).
- **Art. 28:** a **Inspetoria-Geral das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares (IGPM/BM)**, integrante do **Comando do Exército**, cuida dos estudos, registro de dados e assessoria no controle e coordenação, **no âmbito federal**, da condição de **força auxiliar e reserva do Exército**. Por meio dela, o Comando do Exército centraliza os assuntos das PMs e CBMs, faz **visitas de orientação técnica** e registra dados de organização, efetivos, armamento e frota (§ 1º). O **inspetor-geral é oficial-general da ativa do Exército** (§ 2º). O § 3º (vetado e promulgado) atribui ao **Ministério da Justiça e Segurança Pública** o controle da regularidade da legislação de **proteção social** dos militares.

Capítulo VIII — Disposições finais (arts. 29 a 44)

- **Art. 29 — Comandante-Geral:** nomeado pelo governador entre os **oficiais da ativa do último posto do QOEM**, responsável, na administração direta, perante o governador, pela **administração e emprego** da instituição.
- **Preferência de formação:** a escolha deve recair em oficial com **curso de comando e estado-maior (CCEM)**; o comandante-geral **pode permanecer**, a critério do governador, durante o governo da autoridade que o nomeou.
- **Plano de comando** em até **60 dias da posse**, com metas, indicadores, prestação de contas e participação da sociedade (metas de produtividade e de redução de criminalidade, diagnóstico de recursos humanos e materiais, programas de capacitação, planejamento de ações e previsão de criação ou extinção de unidades).

- Compete a ele **indicar os nomes** para os cargos privativos, **promover as praças** e **apresentar ao governador a lista de promoção dos oficiais**; **certificar o direito ao porte de arma** e as hipóteses de suspensão e cassação.
- Deve **divulgar publicamente relatório anual** sobre: representações recebidas e apuradas contra membros e sanções aplicadas; ocorrências atendidas; **letalidade e vitimização de policiais**; **letalidade e vitimização de civis**; e orçamento previsto e executado.
- O **coronel nomeado** comandante-geral tem asseguradas, **enquanto permanecer no cargo**, as **prerrogativas de general de brigada** para fins de precedência e sinais de respeito.
- **Art. 30:** o comandante-geral da **PM** regulamenta **protocolos operacionais** de apoio ao militar, que devem prever as situações de emprego das unidades, a **cadeia de comando** e as responsabilidades de comandantes e supervisores, ser encaminhados aos **conselhos estaduais de segurança pública e defesa social** e ser atualizados periodicamente.
- **Art. 31:** consideram-se **equivalentes** os cursos existentes na instituição na data da publicação da lei.
- **Art. 32:** a remuneração dos militares do **DF, dos Territórios e dos ex-DF/ex-Territórios** é fixada em **lei federal**.
- **Art. 33:** atuam de forma **ostensiva**, visivelmente identificados por **uniforme, armamento, viatura e equipamentos próprios** autorizados em lei, **ressalvadas as atividades sigilosas**.
- **Art. 34:** o **Poder Executivo federal** editará **decreto** com **parâmetros mínimos** para: insígnias dos oficiais; divisas das praças; coloração do fardamento; carteira de identidade militar; **padrão e cor básica das viaturas**; e **núcleo comum curricular mínimo** dos cursos de formação, habilitação e aperfeiçoamento (com **direitos humanos e polícia comunitária**). Não haverá prazo para adoção, e as **fardas e cores históricas** serão preservadas.
- **Art. 35 — símbolos:** exclusividade das denominações "brigada militar" e "força pública" (PM) e "bombeiros militares" e "corpo de bombeiros" (CBM). **Datas comemorativas nacionais: 21 de abril (polícias militares) e 2 de julho (corpos de bombeiros militares).** É **vedado** o uso de uniformes, símbolos e cores por qualquer instituição ou pessoa estranha.
- **Art. 36:** as definições (segurança pública, ordem pública, poder de polícia, polícia ostensiva, defesa civil, segurança contra incêndio, busca, salvamento e resgate, polícia judiciária militar etc.) serão **regulamentadas em ato do Poder Executivo federal**, respeitadas as competências constitucionais e a auto-organização dos entes.
- **Art. 37:** instituídos o **Conselho Nacional de Comandantes-Gerais de Polícia Militar (CNCGPM)** e o **Conselho Nacional de Comandantes-Gerais de Bombeiros Militares (CNCGBM)**, integrados por todos os comandantes-gerais, de **natureza oficial**; estrutura e funcionamento virão por **decreto** do Poder Executivo.
- **Art. 38:** as instituições devem promover **instâncias de participação social** e nomear representantes no **Conselho de Segurança Pública e Defesa Social** (Lei 13.675/2018). Lá, o representante deve divulgar as informações pedidas (ressalvado o sigilo legal), apresentar procedimentos e protocolos, **apresentar o relatório anual** e pronunciar-se sobre assuntos de sua área.
- **Art. 39:** a adoção do **requisito de escolaridade** para ingresso será processada em até **6 (seis) anos** a contar da publicação da lei. A instituição pode formar o militar em **curso superior próprio** com equivalência aos da LDB, que supre o requisito de ensino superior e o de **bacharel em direito ou em ciências policiais** do art. 15 (parágrafo único).
- **Art. 40 — regras de transição** (vetado e promulgado): oficiais oriundos da carreira de praça e praças com supressão de graduações têm **180 dias** para optar entre permanecer no quadro ou ingressar no QOE / na nova carreira.
- **Art. 41** (vetado e promulgado): **permuta ou cessão** entre entes federados, a pedido, condicionada

à autorização expressa dos comandantes-gerais, sem prejuízo de prerrogativas, direitos e vantagens do Estado de origem.

- **Art. 42:** altera a **Lei 13.675/2018** (inclui o **uso comedido e proporcional da força** como princípio — art. 4º, IX — e o **art. 4º-A**, que exige **exame de saúde e exame toxicológico com larga janela de detecção** como critério de ingresso).
- **Art. 43:** revoga dispositivos do **Decreto-Lei nº 667/1969**.
- **Art. 44:** vigência na **data da publicação**.

Resumo para revisar

Tema	O que memorizar
Natureza	Instituições militares permanentes, exclusivas e típicas de Estado ; forças auxiliares e reserva do Exército ; comandadas por oficial da ativa do último posto do QOEM
Sistemas	Susp, Defesa Nacional, Sinpdec e Sisnama
Subordinação	Governadores
Organização	Lei de iniciativa privativa do governador ; estrutura: direção, assessoramento, apoio, execução, correição
Quadros	QOEM, QOE, QOS, QORR, QP, QPRR (+ temporários QOT e QPT)
Ingresso	Concurso público , ensino superior, exame toxicológico de larga janela , tatuagens vedadas só com conteúdo ofensivo/violento
Estabilidade	3 anos de efetivo serviço
Candidatura	< 10 anos : afastado · > 10 anos : agregado
Mobilização	Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio ou apoio a órgãos federais ; guerra → força terrestre
CG	Nomeado pelo governador; plano de comando em 60 dias ; relatório anual público
Datas	21/04 (PM) e 02/07 (CBM)
Escolaridade	Prazo de 6 anos para adoção do requisito

Fontes e método.

Texto da Lei Federal nº 14.751, de 12 de dezembro de 2023, conforme publicado no portal do Planalto (com as partes vetadas e promulgadas), conferido em 10/2026; Lei Estadual nº 6.783/1974 (texto atualizado no Alepe Legis) para as comparações; STF, ADI 6595. Explicação, tabelas e macetes elaborados pelo MentorIA, em linguagem própria.